



ผลการพิจารณาตามคำสั่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๑

ที่ ๖/๒๕๖๗

เรื่อง ตักเตือนและแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ร้องเรียน [นางสาว ก.]

ผู้ถูกร้องเรียน [ธนาคาร A.]

คำร้องเรียนนี้สรุปความได้ว่า ผู้ร้องเรียนได้รับการติดต่อจากผู้ถูกร้องเรียน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากของผู้ถูกร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ทักท้วงกรณีดังกล่าว และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียนว่า การไม่ให้ความยินยอมที่ผู้ร้องเรียนแจ้งนั้นมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่แจ้ง และข้อมูลดังกล่าวเป็นการใช้ข้อมูลในพื้นที่เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียนสามารถนำมาใช้ได้ อีกประการหนึ่ง ผู้ร้องเรียนได้ติดต่อผู้ถูกร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ประกาศไว้ เพื่อร้องเรียนปัญหาดังกล่าว แต่ปรากฏว่าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียน เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาดังกล่าว จึงร้องเรียนมายังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องเรียนได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่การกระทำของผู้ถูกร้องเรียนเป็นเหตุที่เกิดขึ้นครั้งแรก ประกอบกับได้แก้ไขตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนแล้ว เห็นควรมีคำสั่งตักเตือนให้ผู้ถูกร้องเรียนจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม โดยทำการปรับปรุงกระบวนการ หรือเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงโดยอย่างน้อยต้องมีกระบวนการพิจารณาตรวจสอบความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงก่อนที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการตลาด รวมถึงการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ คณะที่ ๑ จึงมีคำสั่งตักเตือนและให้ผู้ถูกร้องเรียนแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้แจ้งผลการปฏิบัติตามคำสั่ง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ คณะที่ ๑

